СОКРАЩЁННЫЙ КОНСПЕКТ

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

По учебнику Л. А. Морозовой «Теория государства и права»: все 32 главы в коротком пособии с олимпиадными приоритетами

КОНСПЕКТ СОДЕРЖИТ:

Раздел I. Введение в теорию государства и права
Раздел II. Теория государства
Раздел III. Теория права
Раздел IV. Личность, общество, государство
Итоги курса

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ТГП - фундаментальная юридическая наука, изучающая общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права.

Объект - государственно-правовая действительность в целом. Предмет - её наиболее общие свойства, связи и закономерности.

ТГП связана с философией, историей, социологией, политологией и другими науками.

Среди юридических дисциплин она занимает исходное и методологическое положение, поскольку разрабатывает общие понятия и категории.

Основные функции: познавательная, методологическая, эвристическая, прогностическая, практически-организационная и идеологическая.

Методы исследования:

- общефилософские: диалектика, метафизика, материализм и идеализм;
- общенаучные: исторический, логический, системный, функциональный, генетический, аксиологический;
- частнонаучные: социологические исследования, моделирование, статистика, социально-правовой эксперимент, математический метод.

Важно различать: объект - что изучается; предмет - какие стороны изучаются; метод - как исследуется; методология - система принципов и методов исследования.

> *!Олимпиадный приоритет:* Уметь определять метод по примеру: опрос - социологический; анализ статистики - статистический; движение от частного к общему - индукция; изучение явления как целого - системный метод.

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ГЛАВА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Первобытное общество было организовано на основе родовых связей, обычаев, традиций и коллективного управления. Власть не была отделена от общества и не имела профессионального государственного аппарата.

Переход от присваивающей экономики к производящей привёл к росту производительности труда, появлению прибавочного продукта, развитию обмена, имущественному расслоению и усложнению управления. Эти процессы стали важными предпосылками возникновения государства.

Первобытные правила поведения называют мононормами: в них ещё не были чётко разделены моральные, религиозные, обрядовые и обычные предписания.

Основные теории происхождения государства:

- теологическая - божественная воля;
- патриархальная - развитие семьи и власти главы рода;
- договорная - соглашение людей;
- теория насилия - завоевание и подчинение;
- психологическая - особенности человеческой психики;
- органическая - уподобление государства живому организму;
- материалистическая - развитие производства, частной собственности и классовых противоречий.

Государства возникали разными путями: на это влияли хозяйство, география, социальная структура, войны, религия и исторические традиции.

> *!Олимпиадный приоритет:* Сопоставлять теории по главной причине возникновения государства и различать родовую власть и государственную: первая не имела отдельного аппарата управления и принуждения.

> **Дополнение:** Договорная теория: Т. Гоббс считал, что в естественном состоянии люди готовы уничтожить друг друга, поэтому отдают правителю всю власть ради выживания; отсюда оправдание абсолютизма. Дж. Локк считал, что права на жизнь, свободу и имущество существуют до государства, а правителя, который их нарушает, народ вправе сменить.

> **Дополнение:** Материалистическая теория: В.И. Ленин определял государство как машину для поддержания господства одного класса над другим.

> **Дополнение:** Теория насилия: Л. Гумплович, К. Каутский, Ф. Оппенгеймер. Она хорошо объясняет появление древних восточных деспотий и империй, построенных на военном подчинении.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА

Государство - особая организация публичной политической власти, действующая на определённой территории и обладающая суверенитетом.

Основные признаки: публичная власть и специальный аппарат, территория, суверенитет, общеобязательные акты, налоги и государственная казна. Армия, единый язык и символика не являются обязательными признаками.

Сущность государства раскрывается через два подхода:

- классовый - государство выражает интересы господствующего класса;
- общесоциальный - служит всему обществу, согласует интересы и поддерживает порядок.

Социальное назначение - обеспечение общественного порядка, безопасности, защиты личности, социальных гарантий и развития общества.

Типология государств:

- формационный подход - основан на способе производства и общественно- экономических формациях;
- цивилизационный подход - учитывает религию, культуру, традиции и исторический путь общества.

Автор считает, что подходы дополняют друг друга. Государства также классифицируются по отношению к религии: светские, клерикальные, теократические и атеистические.

> *!Олимпиадный приоритет:* Не путать признаки государства, его сущность и социальное назначение. Различать экономический критерий формационного подхода и культурно-исторический критерий цивилизационного.

> **Дополнение:** Суверенитет бывает разным: государственный (независимость вовне и верховенство внутри), народный (народ как единственный источник власти, ст. 3 Конституции РФ), национальный (право наций на самоопределение).

> **Дополнение:** Отдельно выделяют монополию на легальное физическое принуждение: подобное насилие со стороны частных лиц считается преступлением. Территория включает сушу, недра, воды и воздушное пространство.

> **Дополнение:** Исторические типы по формационному подходу: рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. Его плюс — чёткая экономическая база, минус — европоцентризм.

> **Дополнение:** Цивилизационный подход: А. Тойнби, О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский («Россия и Европа»). Цивилизации проходят циклы: рождение, расцвет, надлом и гибель.

> **Дополнение:** Совет для эссе: сильнее всего объединить классовый и общесоциальный подходы, ведь государство сочетает принуждение и общие для всех задачи.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 4. ВЛАСТЬ И ЕЁ ВИДЫ. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Власть - способность и возможность одного субъекта воздействовать на поведение другого, используя различные средства.

М. Вебер выделял три типа власти:

- традиционная - основана на обычаях и традициях;
- легальная - основана на законах и признание власти;
- харизматическая - основана на вере в исключительные качества руководителя.

Легальность означает законность власти, легитимность - её общественное признание и поддержку.

Государственная власть отличается публичным характером, суверенитетом, территориальностью, специальным аппаратом и возможностью государственного принуждения.

Её основные компоненты: субъект власти, объект, властеотношение, средства воздействия и ресурсы.

Ресурсы власти могут быть экономическими, социальными, культурно- информационными, идеологическими и силовыми.

Государство, государственная власть и государственность связаны, но не тождественны: государство - организация власти; государственная власть - способность и деятельность по управлению; государственность - более широкая характеристика организации государственной жизни.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать легальность и легитимность, а также субъект, объект и ресурсы власти.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 5. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

Форма государства включает три элемента:

1. Форма правления - организация высших органов власти.
2. Государственное устройство - территориальная организация и отношения центра с частями государства.
3. Политический режим - методы осуществления государственной власти.

Формы правления:

- монархия: абсолютная, дуалистическая, парламентарная;
- республика: президентская, парламентарная, смешанная.

Государственное устройство:

- унитарное государство - единая система власти и законодательства, территориальные единицы не обладают суверенитетом;
- федерация - сложное государство с субъектами, обладающими самостоятельностью в пределах конституционно установленной компетенции;
- конфедерация - союз суверенных государств на договорной основе, обычно с правом выхода.

Политические режимы: демократический, авторитарный и тоталитарный. Демократия предполагает права и свободы, выборность, политический плюрализм и разделение властей. Авторитаризм концентрирует власть у узкой группы, но не контролирует все сферы жизни так полно, как тоталитаризм. Тоталитаризм предполагает всеобъемлющий контроль государства над обществом.

> *!Олимпиадный приоритет:* Уметь определять элемент формы государства по описанию и различать федерацию и конфедерацию: субъекты федерации не являются суверенными государствами, участники конфедерации сохраняют суверенитет.

> **Дополнение:** Монархия. Абсолютная: Франция при Людовике XIV, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Дуалистическая: Российская империя после 1905 г., Иордания. Парламентарная: Великобритания, Испания, Швеция. Не путать с теократической монархией: в Ватикане глава государства одновременно религиозный лидер.

> **Дополнение:** Республика. Президентская: правительство не отвечает перед парламентом (США). Парламентарная: правительство формируется парламентом и отвечает перед ним (Германия, Италия). Смешанная, или полупрезидентская: двойная ответственность правительства (Франция, Россия).

> **Дополнение:** Признак для тестов: если правительство отвечает только перед президентом, это президентская республика; если нужен вотум доверия парламента, это смешанная или парламентарная.

> **Дополнение:** Государственное устройство: субъекты федерации не имеют права на односторонний выход (сецессию). Пример конфедерации — Швейцария до 1848 г.; из современных объединений ближе всего к ней ЕС.

> **Дополнение:** Форма правления отвечает на вопрос «кто у власти?», устройство — «как разделена территория?», режим — «как управляют и соблюдаются ли права?». Авторитаризм: «не лезь в политику, и тебя не тронут»; при тоталитаризме частной жизни нет, всё подчинено единой обязательной идеологии.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 6. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Функции государства - основные направления его деятельности, выражающие задачи и социальное назначение на конкретном историческом этапе.

На функции влияют экономика, социальная структура, политические процессы, культура, научно-технический прогресс и глобализация.

Функции классифицируются:

- по сфере - внутренние и внешние;
- по продолжительности - постоянные и временные;
- по значимости - главные и производные;
- по формам деятельности - законодательные, управленческие, судебные и правоохранительные.

Внутренние функции: политическая, экономическая, социальная, экологическая, налогообложения и финансового контроля, правоохранительная, миграционная.

Внешние функции: оборона, интеграция в мировую экономику, поддержание мирового порядка и сотрудничество в решении глобальных проблем.

Функции реализуются в правовых формах (правотворческой, управленческой, судебной, контрольно-надзорной) и организационных формах (кадровых, материальных, информационных и иных действиях).

Методы реализации: убеждение, принуждение, поощрение, рекомендации, договорное регулирование, контроль и надзор.

> *!Олимпиадный приоритет:* Функция отвечает на вопрос «что делает государство?», форма - «как организована деятельность?», метод - «какими средствами она осуществляется?».

> **Дополнение:** Не путать: цели — стратегические ориентиры (построение правового государства); задачи — промежуточные этапы (реформа судебной системы); функции — направления практической деятельности.

> **Дополнение:** Временные функции возникают в чрезвычайных обстоятельствах: например, режим контртеррористической операции или ликвидация последствий стихийных бедствий.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 7. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Механизм государства - система государственных органов и организаций, обеспечивающих осуществление власти и выполнение государственных функций. В узком смысле он понимается как государственный аппарат.

Государственный орган создаётся в установленном порядке, имеет компетенцию и властные полномочия, действует от имени государства и может издавать юридически обязательные акты.

Органы классифицируются по ветви власти, способу создания, уровню, объёму компетенции, порядку принятия решений и другим признакам.

Важнейший принцип организации аппарата - разделение властей. Джон Локк и Шарль Монтескье обосновали необходимость распределения полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями. Система сдержек и противовесов препятствует концентрации власти.

Бюрократия - профессиональный аппарат управления. Её негативные проявления называются бюрократизмом: формализм, закрытость, отрыв от общества, чрезмерное расширение аппарата и защита чиновниками собственных интересов.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать государственный орган и государственную организацию; понимать, что разделение властей означает распределение полномочий, а не разделение суверенитета.

> **Дополнение:** Механизм государства шире государственного аппарата: кроме властных органов он охватывает «материальные придатки» — государственные предприятия, учреждения, силовые структуры и пенитенциарную систему.

> **Дополнение:** Виды органов: законодательные, исполнительные, судебные, контрольно-надзорные (прокуратура, Счётная палата).

> **Дополнение:** Принципы аппарата: разделение властей, законность, гласность и прозрачность, профессионализм и компетентность (конкурсный отбор, меритократия).

> **Дополнение:** Бюрократия двойственна: она обеспечивает стабильность и преемственность управления, но ей свойственны волокита, формализм и отрыв от потребностей общества.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕСТО В НЕЙ ГОСУДАРСТВА

Политическая система - совокупность государственных и негосударственных институтов, отношений и норм, посредством которых осуществляется политическая власть и управление обществом.

В её структуре выделяются:

- институциональная подсистема - государство, партии, движения, общественные объединения, СМИ;
- нормативная - политические и правовые нормы;
- функциональная - направления политической деятельности;
- коммуникативная - связи между участниками системы.

Государство занимает центральное место благодаря суверенитету и аппарату публичной власти, но не исчерпывает всю политическую систему.

Политические партии стремятся участвовать в формировании власти и политического курса. Они бывают кадровыми и массовыми, правящими и оппозиционными, парламентскими и внепарламентскими. Партийные системы делятся на однопартийные, двухпартийные и многопартийные.

> *!Олимпиадный приоритет:* Политическая система шире государства: она включает и негосударственные институты, влияющие на политическую жизнь.

> **Дополнение:** В систему входят также группы интересов (лоббисты), церковь, профсоюзы и избиратели. Коммуникативную подсистему иногда называют идеологическо-культурной: это идеи, политическая культура, ценности и каналы связи.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 9. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

Основные теории объясняют происхождение права разными факторами:

- **Теологическая**: право происходит от божественной воли. Фома Аквинский выделял вечный, божественный, естественный и человеческий законы.
- **Естественно-правовая**: человек обладает естественными правами независимо от государства; законодательство должно соответствовать свободе и справедливости.
- **Историческая**: право складывается постепенно из обычаев, традиций и «духа народа»; важные представители - Ф. Савиньи, Г. Гуго, Г. Пухта.
- **Психологическая**: право связано с правовыми переживаниями людей. Л. И. Петражицкий различал атрибутивные переживания (притязание) и императивные (обязанность).
- **Марксистская**: право возникает вместе с государством в условиях частной собственности, социального расслоения и классовых противоречий.

Автор подчёркивает, что каждая теория раскрывает отдельные стороны возникновения права, но ни одна не объясняет их полностью.

> *!Олимпиадный приоритет:* Уметь сопоставлять теории по их главной идее и узнавать представителей.

> **Дополнение:** Причины возникновения права: экономическая (частная собственность, имущественное неравенство, классы) и социальная (усложнение жизни, рост городов, разрушение родовых связей).

> **Дополнение:** Два пути формирования: санкционирование государством полезных обычаев и правотворчество уполномоченных органов.

Выделяются три основных подхода к правопониманию:

1. Нормативный: право - система общеобязательных норм, установленных или санкционированных государством.
2. Нравственный (естественно-правовой): право связано со справедливостью, свободой и равенством; закон может противоречить праву.
3. Социологический: право рассматривается через реальные отношения, судебную и правоприменительную практику.

Сущность права раскрывается через классовый подход (выражение интересов господствующего класса) и общесоциальный (согласование интересов общества).

Функции права: регулятивная (статическая и динамическая), охранительная, восстановительная, компенсационная, воспитательная и другие.

Объективное право - система правовых норм; субъективное право - юридическая возможность конкретного лица.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать право как государственную норму, нравственный идеал и фактически действующие общественные отношения.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 11. ПРАВО В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общественные отношения регулируются нормативными и ненормативными средствами.

К социальным нормам относятся право, мораль, обычаи, религиозные, корпоративные и политические нормы. Технические нормы регулируют взаимодействие человека с техникой и природой; при юридическом закреплении они могут становиться технико- юридическими.

Право отличается от морали:

- устанавливается или санкционируется государством;
- имеет формальную определённость;
- обеспечивается государственной защитой;
- регулирует наиболее значимые общественные отношения.

Мораль складывается в обществе, опирается на совесть и общественное мнение и охватывает более широкий круг отношений.

Право обладает нормативностью, системностью, формальной определённостью, общеобязательностью, процедурностью и связано с государством.

> *!Олимпиадный приоритет:* Сравнивать право и мораль по происхождению, форме, способу обеспечения и сфере действия. Юридически допустимое поведение не всегда нравственно одобряется.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 12. ПРАВО И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Государство и право рассматриваются через пять подходов: этатистский, естественно- правовой, дуалистический, позитивистский и либерально-демократический. Они по- разному определяют первичность государства и права и степень связанности государства юридическими нормами.

Право влияет на организацию государства и ограничивает власть; государство создаёт нормы, организует их исполнение и обеспечивает защиту.

Право взаимодействует с экономикой, политикой и социальными интересами. Оно закрепляет и согласует интересы, а также служит критерием справедливости.

Три вида ценности права:

- социальная - обеспечивает порядок и устойчивость отношений;
- инструментальная - помогает решать общественные задачи;
- собственная - воплощает свободу, равенство и справедливость.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать потребность и интерес: потребность выражает нужду, интерес связан с условиями и средствами её удовлетворения. Также помнить три вида ценности права.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 13. НОРМЫ ПРАВА

Норма права - общеобязательное, формально определённое правило поведения, установленное или санкционированное государством и обеспеченное его защитой.

Её признаки: нормативность, общеобязательность, формальная определённость, системность, неоднократность применения и государственная обеспеченность.

Структура нормы:

- гипотеза - условия действия;
- диспозиция - правило поведения;
- санкция - последствия нарушения или иные меры воздействия.

Гипотезы бывают простыми, сложными и альтернативными; диспозиции - определёнными, относительно определёнными, бланкетными и отсылочными; санкции - определёнными, относительно определёнными и альтернативными.

Нормы классифицируются по предмету и методу регулирования, функции, характеру предписания, времени действия, кругу лиц и субъекту правотворчества. По характеру предписания выделяют обязывающие, запрещающие и управомочивающие нормы.

Способы изложения в статьях актов: прямой, отсылочный и бланкетный.

> *!Олимпиадный приоритет:* Научиться выделять гипотезу, диспозицию и санкцию. Статья закона и логическая норма не всегда совпадают: элементы нормы могут находиться в разных статьях и актах.

> **Дополнение:** Норму называют «кирпичиком» права. Санкция может содержать не только неблагоприятные последствия, но и поощрительные меры. В статьях все три элемента вместе встречаются редко, но теоретическая структура нормы трёхэлементна.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 14. ИСТОЧНИКИ ПРАВА

Источник (форма) права - способ внешнего закрепления и выражения правовых норм. В широком смысле источниками также называют экономические, политические, исторические и идеологические факторы правообразования.

Основные виды источников:

- правовой обычай;
- судебный прецедент;
- правовая доктрина;
- нормативный договор;
- принципы права;
- судебная практика;
- нормативный правовой акт;
- международные принципы и договоры.

Нормативный правовой акт - официальный акт уполномоченного субъекта, содержащий правовые нормы. Он отличается от индивидуального акта, который решает конкретное дело или обращён к определённому лицу.

Закон имеет высшую юридическую силу относительно подзаконных актов. К законам относятся Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы и кодексы. Кодекс - систематизированный закон, но не акт более высокой юридической силы.

Подзаконные акты принимаются во исполнение законов: указы Президента, постановления Правительства, ведомственные, региональные, муниципальные и локальные акты.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать правовой обычай и обычай вообще, судебный прецедент и судебную практику, нормативный и индивидуальный акт, закон и подзаконный акт.

> **Дополнение:** Прецедент бывает судебным и административным. Религиозные тексты (Коран, Сунна, Талмуд) служат источником права в теократических государствах, например шариат в мусульманском праве.

> **Дополнение:** Иерархия актов в РФ: Конституция; ФКЗ (например, о референдуме, о чрезвычайном положении); федеральные законы; указы Президента; постановления Правительства; акты министерств и ведомств. ФЗ не может противоречить ФКЗ.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 15. СИСТЕМА ПРАВА

Система права - внутренняя структура права, объективно обусловленная общественными отношениями.

Её элементы от меньшего к большему: норма - институт - подотрасль - отрасль.

Главные критерии деления на отрасли:

- предмет регулирования - какие отношения регулируются;
- метод регулирования - какими юридическими средствами.

Основные методы - императивный (властные обязательные предписания) и диспозитивный (возможность самостоятельного выбора в законных пределах).

Различают:

- материальное и процессуальное право;
- публичное и частное право;
- национальное и международное право.

Система права - внутреннее строение правовых норм; система законодательства - внешняя организация нормативных актов.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать систему права и систему законодательства, предмет и метод правового регулирования, публичное и частное право.

> **Дополнение:** Примеры институтов: купля-продажа и наследование в гражданском праве, рабочее время в трудовом.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 16. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Правовая система шире системы права: она включает право, законодательство, юридическую практику, правосознание и правовую идеологию.

Основные правовые семьи в классификации учебника:

- романо-германская - ведущая роль нормативного акта и кодификации;
- англосаксонская - значительная роль судебного прецедента;
- славянская - исторические и культурные особенности славянских государств;
- латиноамериканская - сочетание континентальной традиции и влияния США;
- скандинавская - сочетание закона и значимой судебной практики;
- мусульманская - Коран, Сунна, иджма и кияс;
- индусская - религиозные нормы, обычаи и традиции;
- традиционная - обычаи общин и примирение;
- дальневосточная - традиции, нравственные предписания и общественная гармония;
- социалистическая - марксистская идеология и ведущая роль нормативного акта.

Сближение правовых систем:

- рецепция - заимствование;
- гармонизация - согласование и сближение;
- унификация - введение единых правовых норм.

> *!Олимпиадный приоритет:* Сопоставлять правовые семьи по главным источникам права и отличать три формы сближения правовых систем.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Правотворчество - государственная деятельность по принятию, изменению и отмене нормативных правовых актов. Оно является завершающим этапом более широкого процесса правообразования.

Принципы: законность, демократизм, научность, профессионализм, гласность и системность.

Основные виды: законотворчество, подзаконное, муниципальное, непосредственное (референдум), делегированное и локальное правотворчество.

Стадии законодательного процесса:

1. Законодательная инициатива.
2. Обсуждение проекта.
3. Принятие закона.
4. Подписание, официальное опубликование и вступление в силу.

Акты действуют в определённых пределах: по предмету, времени, территории и кругу лиц.

Систематизация законодательства:

- учёт - сбор и хранение актов;
- инкорпорация - объединение актов без изменения содержания;
- консолидация - объединение нескольких актов в один;
- кодификация - содержательная переработка правового материала и принятие нового акта.

> *!Олимпиадный приоритет:* Главное различие: инкорпорация не меняет содержание норм, а кодификация предполагает его существенную переработку.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 18. ПРАВООТНОШЕНИЯ

Правоотношение - урегулированная нормами права общественная связь, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности.

Элементы:

1. субъекты;
2. содержание;
3. объект.

Правосубъектность физических лиц включает:

- правоспособность - способность иметь права и обязанности;
- дееспособность - способность осуществлять их своими действиями;
- деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность.

Юридические факты вызывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Они делятся на события и действия; действия бывают правомерными и неправомерными. Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки.

Правоотношения могут быть регулятивными и охранительными, материальными и процессуальными, абсолютными и относительными, публичными и частными.

Законный интерес - юридически признаваемое стремление к благу, которое не всегда оформлено как конкретное субъективное право.

> *!Олимпиадный приоритет:* Уметь разложить ситуацию на субъектов, объект, содержание и юридические факты. Различать правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

> **Дополнение:** Субъектами бывают физические и юридические лица, государство и публично-правовые образования. Примеры событий: рождение, смерть, стихийные бедствия, истечение сроков. Примеры правомерных действий: договор, завещание, регистрация брака.

> **Дополнение:** В некоторых пособиях деликтоспособность рассматривают как часть дееспособности.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 19. ТЕОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Реализация права - воплощение правовых предписаний в правомерном поведении.

Выделяются четыре формы:

- соблюдение - воздержание от запретов;
- исполнение - выполнение обязанностей;
- использование - осуществление субъективных прав;
- применение - властное решение компетентного органа по конкретному делу.

Правоприменение необходимо, когда требуется официальное решение, разрешение спора, установление юридического факта или применение ответственности.

Стадии правоприменения:

1. Установление фактических обстоятельств.
2. Выбор и толкование нормы, юридическая квалификация.
3. Принятие индивидуального решения.
4. Исполнение и контроль.

Пробел в праве - отсутствие нужной нормы. Он может преодолеваться аналогией закона (применение сходной нормы) или аналогией права (решение на основе общих принципов).

Аналогия не применяется для установления преступности деяния и уголовной ответственности.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать четыре формы реализации права и аналогию закона и права.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 20. КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ

Юридическая коллизия - противоречие между правовыми нормами, актами, полномочиями или юридическими решениями.

Основные виды:

- темпоральные - различие норм по времени принятия;
- пространственные - противоречия в территориальном действии;
- иерархические - противоречие актов разной юридической силы;
- содержательные - противоречие общей и специальной норм.

Для разрешения коллизий используют отмену или изменение актов, применение правил юридического приоритета, официальное толкование, судебное разрешение и согласительные процедуры.

Юридическая конфликтология изучает причины, развитие, предупреждение и разрешение конфликтов, имеющих правовое значение.

> *!Олимпиадный приоритет:* Запомнить четыре вида коллизий и способы их разрешения: более поздняя норма того же уровня, акт большей юридической силы, специальная норма в частном случае.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 21. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА

Толкование права - установление и разъяснение смысла правовой нормы.

- **Уяснение** - внутреннее понимание смысла.
- **Разъяснение** - изложение этого смысла для других.

Способы толкования: грамматический, логический, систематический, историко- политический, телеологический, специально-юридический и функциональный.

По субъекту различают:

- официальное толкование - обязательное;
- неофициальное - не имеющее обязательной юридической силы.

Официальное бывает нормативным (для множества случаев) и казуальным (по конкретному делу); аутентичным (органом, издавшим акт) и делегированным (уполномоченным другим органом).

По объёму выделяют буквальное, расширительное и ограничительное толкование.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать виды толкования и понимать, что расширительное толкование не даёт права создавать новые запреты или расширять ответственность.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 22. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Юридическая техника - правила и приёмы подготовки, оформления, опубликования и систематизации юридических документов.

Она включает законодательную и правоприменительную технику: структуру актов, юридическую терминологию, формулировки, реквизиты, оформление решений и соблюдение процедур.

Основные технико-правовые категории:

- аксиома - очевидное положение, принимаемое без доказательств;
- презумпция - предположение, действующее, пока не опровергнуто;
- фикция - условное положение, которое право признаёт существующим;
- преюдиция - обязательность ранее установленных судом обстоятельств в предусмотренных законом пределах.

Юридические документы включают нормативные, правоприменительные и интерпретационные акты, а также документы, фиксирующие договоры и юридические факты.

> ***!Олимпиадный приоритет:*** Не путать презумпцию и фикцию: первая предполагает наличие факта, вторая юридически признаёт условное положение. Преюдиция связана с обязательностью ранее установленного судом.

ГЛАВА 23. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Юридическая ошибка - непреднамеренное неправильное действие или результат юридической деятельности, основанный на добросовестном заблуждении.

Причины бывают объективными (сложность отношений, изменение общества, недостатки правовой системы) и субъективными (низкая квалификация, перегрузка, ошибки юридической техники).

Основные виды:

- правотворческие;
- правоприменительные;
- интерпретационные;
- доктринальные;
- правореализационные.

Предупреждение ошибок предполагает профессиональную подготовку, юридическую и иную экспертизу проектов, соблюдение юридической техники, систематизацию законодательства и анализ практики.

> *!Олимпиадный приоритет:* Отличать юридическую ошибку от правонарушения: ошибка непреднамеренна и сама по себе не предполагает виновного противоправного поведения.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 24. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Механизм правового регулирования - система юридических средств, обеспечивающих перевод правовых норм в реальное правомерное поведение.

Основные элементы:

1. нормы права;
2. юридические факты;
3. правоотношения;
4. акты реализации субъективных прав и обязанностей;
5. при необходимости - акты применения и защиты права.

Стадии: формирование нормативной основы - возникновение правоотношений - реализация прав и обязанностей - при нарушении включение охранительных средств.

Основные способы регулирования: дозволение, обязывание и запрещение. Типы - общедозволительный («разрешено всё, что не запрещено») и разрешительный («разрешено только то, что предусмотрено»).

Эффективность зависит от качества законодательства, правоприменения, гарантий, правосознания, культуры и социально-экономических условий.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать правовое регулирование (специально-юридическое воздействие) и правовое воздействие (более широкое влияние права на общество).

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 25. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Правомерное поведение - поведение, соответствующее требованиям права или не противоречащее им.

Его признаки: общественная полезность, массовость, сознательность и активность.

По мотивам выделяются четыре типа:

- маргинальное - соблюдение права из страха наказания;
- конформистское - следование поведению окружающих;
- привычное - соблюдение права как устойчивой привычки;
- социально-активное - осознанное и инициативное соблюдение права на основе убеждений.

Наиболее предпочтительным автор считает социально-активное поведение, поскольку оно основано на внутреннем уважении к праву.

> *!Олимпиадный приоритет:* Маргинальное поведение остаётся правомерным, пока человек соблюдает закон. Конформистское основано на влиянии группы, привычное - на устойчивом личном навыке.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 26. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Правонарушение - виновное противоправное деяние деликтоспособного субъекта, причиняющее вред или создающее угрозу охраняемым отношениям.

Обязательные признаки: деяние, противоправность, вредность или общественная опасность, вина, деликтоспособность.

Состав правонарушения:

- субъект;
- субъективная сторона (вина, мотив, цель);
- объект;
- объективная сторона (деяние, последствия, причинная связь и обстоятельства).

Формы вины: умысел (прямой и косвенный) и неосторожность (легкомыслие и небрежность).

Виды правонарушений: преступления, административные проступки, гражданские деликты, дисциплинарные и процессуальные нарушения.

Юридическая ответственность - применение предусмотренных законом неблагоприятных последствий за правонарушение. Она может быть штрафной (карательной) или правовосстановительной.

Основные виды: конституционная, уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, материальная и процессуальная.

Принципы ответственности: законность, обоснованность, справедливость, целесообразность и неотвратимость. Освобождение от ответственности возможно только при установленных законом основаниях.

> *!Олимпиадный приоритет:* Для установления правонарушения необходимо проверить все элементы состава. Не путать правонарушение, злоупотребление правом и юридическую ответственность.

> **Дополнение:** Если в задаче нет хотя бы одного элемента состава (например, вины или лицо невменяемо), нет правонарушения, а значит, и ответственности.

> **Дополнение:** Цели ответственности: кара, превенция, восстановление нарушенных прав. Административные наказания применяют суды, полиция, комиссии по делам несовершеннолетних и другие органы.

ГЛАВА 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Законность рассматривается в трёх аспектах:

1. правовой принцип;
2. метод государственного руководства;
3. режим общественной жизни, при котором право реально соблюдается.

Принципы законности: единство, всеобщность, реальность, целесообразность, гарантированность и неотвратимость ответственности.

Конституционная законность означает деятельность субъектов на основе Конституции, её верховенство и прямое действие.

Правопорядок - состояние упорядоченности общественных отношений, достигнутое в результате реализации права. Он является частью более широкого общественного порядка.

Гарантии законности бывают общими (экономическими, политическими, культурными) и специальными юридическими (качественное законодательство, судебная защита, контроль и ответственность).

Правовой нигилизм - недооценка права и отрицательное отношение к нему.

Противоположная крайность - правовой идеализм, преувеличение возможностей закона.

> *!Олимпиадный приоритет:* Законность - требование и режим соблюдения права; правопорядок - результат реализации этого требования.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 28. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Правосознание - идеи, взгляды, чувства и оценки, выражающие отношение человека или общества к праву.

В его структуре выделяют:

- правовую психологию - эмоции, привычки, настроения и стереотипы;
- правовую идеологию - систематизированные юридические идеи и концепции;
- иногда отдельно выделяют поведенческий компонент.

Функции правосознания: познавательная, оценочная и регулятивная.

По уровню оно бывает обыденным, профессиональным и научным; по носителю - индивидуальным, групповым и общественным.

Правовая культура включает правовые знания, уважительное отношение к праву, правовую деятельность и навыки правомерного поведения. Её функции: познавательно- преобразовательная, регулятивная, ценностная, социализирующая, коммуникативная и прогностическая.

> *!Олимпиадный приоритет:* Правосознание - отношение и представления о праве; правовая культура - более широкое понятие, включающее также деятельность и навыки поведения.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

ГЛАВА 29. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Гражданское общество - совокупность общественных отношений и институтов, относительно независимых от государства, в которых люди реализуют свои интересы и потребности.

Его основные признаки:

- экономическая и социальная свобода;
- признание и защита естественных прав;
- самоуправление и самоорганизация;
- открытость и доступ к информации;
- законность;
- равенство перед законом и судом.

Существуют две модели взаимодействия:

- либерально-демократическая - ограничение вмешательства государства в самостоятельную жизнь общества;
- этатистская - активное участие государства в организации общественных процессов.

Гражданское общество контролирует государство и ограничивает произвол власти.

Государство, в свою очередь, обеспечивает правовые условия его развития. Их основным связующим элементом выступает право.

> *!Олимпиадный приоритет:* Гражданское общество не тождественно государству и не существует полностью независимо от него: самостоятельность общества сочетается с необходимостью правового регулирования.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

ГЛАВА 30. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Социальное государство - государство, политика которого направлена на создание условий для достойной жизни, социальной защищённости и свободного развития человека.

Его формирование связано с тем, что одного формального равенства недостаточно для преодоления бедности и социального неравенства.

Признаки:

- развитая экономика;
- социальная направленность хозяйства;
- развитое гражданское общество;
- социальные программы;
- защита нуждающихся;
- развитое социальное законодательство;
- ответственность государства перед обществом.

Основные функции: поддержка семьи, детства и материнства, защита нетрудоспособных, охрана труда и здоровья, содействие занятости, социальное обеспечение, поддержка образования и культуры.

В учебнике рассматриваются три модели:

- скандинавская - значительные государственные расходы и широкие социальные услуги;
- континентальная - сочетание государственных выплат и социального страхования;
- американо-британская - большая роль личных сбережений и частного страхования.

Положение России как социального государства закреплено в статье 7 Конституции РФ.

Морозова подчёркивает его программный характер: провозглашение цели не означает автоматического достижения всех признаков социального государства.

> *!Олимпиадный приоритет:* Социальное государство обеспечивает достойную жизнь и социальную защиту; правовое государство ограничивает власть правом и гарантирует свободы. Эти характеристики дополняют друг друга.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

ГЛАВА 31. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Правовое государство - государство, в котором власть связана правом, признаются и защищаются права человека, действует разделение властей и взаимная ответственность личности и государства.

Идеи правового государства развивались от античных учений о верховенстве закона до естественно-правовой теории и философии Локка, Монтескье, Канта и Гегеля.

Основные признаки:

1. Господство права: Конституция и правовые нормы имеют верховенство, государственные органы действуют в пределах закона.
2. Гарантированность прав и свобод: права должны быть не только провозглашены, но и реально защищены.
3. Взаимная ответственность личности и государства: государство обязано соблюдать права человека, а гражданин - исполнять юридические обязанности.
4. Разделение властей: законодательная, исполнительная и судебная ветви самостоятельны и взаимно сдерживают друг друга.

Предпосылки формирования: развитое гражданское общество, правовая культура, демократические традиции, эффективная экономика, независимый суд и качественное законодательство.

> *!Олимпиадный приоритет:* Правовое государство определяется не количеством законов, а связанностью власти правом и реальностью гарантий прав человека.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО

ГЛАВА 32. ИНСТИТУТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

Права человека - принадлежащие каждому юридические и социальные возможности пользоваться благами и свободами. Они имеют естественный характер: государство обязано признавать и защищать их.

Основные принципы:

- всеобщность;
- неотчуждаемость;
- непосредственное действие;
- равноправие;
- государственная защита.

Три поколения прав:

1. Первое - гражданские и политические права.
2. Второе - социально-экономические и культурные.
3. Третье - коллективные права: на мир, развитие, благоприятную окружающую среду и самоопределение.

По сферам выделяются личные, политические и социально-экономические и культурные права.

К личным относятся право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности, жилища и частной жизни, свобода передвижения, совести и вероисповедания.

К политическим - свобода слова, право на объединение, участие в управлении государством, выборы, публичные мероприятия и обращения в органы власти.

К социально-экономическим и культурным - право собственности, свобода труда, социальное обеспечение, жилище, охрана здоровья, благоприятная окружающая среда, образование и творчество.

Права связаны с юридическими обязанностями: соблюдать законы, уважать права других лиц, платить налоги, сохранять природу и культурное наследие, исполнять предусмотренные Конституцией семейные и воинские обязанности.

Защита прав человека осуществляется:

- внутри государства - судами, органами власти, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека и другими средствами;
- на международном уровне - через универсальные и региональные правозащитные механизмы.

> *!Олимпиадный приоритет:* Различать права человека и права гражданина: первые принадлежат каждому, вторые связаны с гражданством конкретного государства. Помнить три поколения прав и способы их защиты.

ИТОГИ КУРСА

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ВСЕГО КУРСА

Ключевая логика учебника:

Первобытное общество - усложнение хозяйства и социальных отношений - возникновение государства и права - формирование государственной власти и правовой системы - правовое регулирование общественных отношений - реализация и охрана права - развитие гражданского общества, правового и социального государства - признание и защита прав человека.

Четыре особенно важные группы различий:

Не путать	Главное различие
Государство / государственная власть	Организация власти / сама властная деятельность
Форма правления / государственное устройство / режим	Организация высших органов / территориальная структура / методы власти
Право / закон	Право как более широкое нормативно-ценностное явление / официальный нормативный акт
Правомерное поведение / правонарушение	Соответствие праву / виновное противоправное деяние
Система права / правовая система	Внутренняя структура норм / вся юридическая жизнь общества
Правоспособность / дееспособность / деликтоспособность	Иметь права / осуществлять их / отвечать за правонарушения
Аналогия закона / аналогия права	Применить сходную норму / обратиться к общим принципам
Законность / правопорядок	Требование соблюдения права / результат его реализации
Правосознание / правовая культура	Отношение к праву / более широкое состояние правовой жизни

> *Примечание:* сокращение сохраняет основные положения учебника, но опускает часть повторяющихся примеров, исторических подробностей и дискуссий. Упоминания законодательства и международных органов отражают содержание конкретного издания Морозовой и не являются проверкой их современного статуса. Блоки «Дополнение» взяты из «Теоретического учебника» ВсОШ по праву.